

1501643-31.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Sentença condenatória. Objetivam os réus sua absolvição com fundamento na insuficiência de provas. Condenação de rigor. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Reconhecimento pessoal dos apelantes pelas vítimas, nas duas fases. Depoimentos isentos de reservas. Majorantes demonstradas. Maus antecedentes não verificados quanto ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501643-31.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501643-31.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2013931/2021 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 10735060 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 3765/17/315 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN, 2013931 - 15º D.P. DR. LUC. H BEIGUELMAN

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN CARLOS RAPHAEL

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

LUAN CARLOS RAPHAEL, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, c.c artigo 61, II, "h", por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, no dia 14 de setembro de 2017, por volta das 11h30, na Rua João Lourenço, 130, Moema, nesta cidade e Comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência física, exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, coisas alheias móveis, consistentes em joias e relógios avaliados em R\$ 120.000,00, o valor de R\$ 10.000,00, bem como o valor de US\$ 5.000,00 em espécie, pertencentes à vítima Jose Carlos Bucci Muoio (60 anos) e a

seu genitor idoso, já falecido (90 anos à época dos fatos). Boletim de ocorrência às fls. 07/09 e 91/93; laudo pericial papiloscópico às fls. 13/19; termo de declarações às fls. 33/35; laudo pericial do local às fls. 40/49. Recebida a denúncia no dia 11 de março de 2021 (fls. 57/58), o réu foi regularmente citado (fl. 143) e apresentou resposta à acusação às fls. 127/128. Durante a instrução, colhida por teleconferência, foi ouvida a vítima, o Delegado de Polícia e, ao final, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial do local do crime (fls. 40/48) e laudo papiloscópico (fls. 15/19). A autoria, de igual forma, restou inconteste.

Na data dos fatos, a vítima José Carlos acabara de entrar em casa, quando foi rendido por um indivíduo que já estava lá dentro, acompanhado de outros quatro agentes. Os roubadores já haviam rendido seu pai, um senhor de 90 anos de idade à época, atualmente falecido, as duas funcionárias da casa e uma fisioterapeuta que ali estava.

Todos permaneceram rendidos, sob a mira de armas de fogo e muito terror psicológico, por cerca de duas horas. A vítima José Carlos foi colocada no chão, com o revólver na cabeça, teve o rosto mergulhado do vaso sanitário, houve muita humilhação e ameaças de morte a todo tempo.

Mesmo depois de já terem encontrado os dois cofres da casa e subtraído joias, relógios e dinheiro, os agentes mantiveram as vítimas, ambas idosas, uma delas muito debilitada, contando com 90 anos de idade, subjulgadas e aterrorizadas. Além disso, destruíram objetos, danificaram bens, reviraram toda a residência, conforme foi descrito em detalhes pela vítima e atestado no laudo pericial realizado no local, instruídos com fotografias às fls. 40/48.

Passados mais de 04 anos do delito, o ofendido não foi capaz de reconhecer pessoalmente LUAN como sendo um dos roubadores, mas a autoria a ele imputada não foi prejudicada por isso, pois a perícia papiloscópica foi positiva, apontando que suas digitais foram recolhidas no local do crime (fls. 15/19) e, não fosse o bastante, em seu interrogatório judicial, o réu confessou integralmente sua participação no evento.

Inequivoca, portanto, a autoria, estão presentes também as causas de aumento de pena.

O concurso de agentes é evidente, seja pela narrativa detalhada da vítima, afirmando serem seis os roubadores, como pela confirmação do próprio réu. Prosseguindo, o emprego de arma de fogo também merece reconhecimento, em que pese não ter havido apreensão do artefato, notadamente pela narrativa de LUAN de que seus comparsas portavam armas, em consonância com o relato do ofendido.

Trata-se de fato ocorrido em 2017, antes da reforma do Código Penal de 2018, de modo que se aplica a majorante na forma anterior, mais benéfica ao acusado.

Por fim, presente também a restrição de liberdade das vítimas, que permaneceram subjulgadas por mais de 02h em seus residência, por seis agentes agressivos e muito violentos.

Nesse sentido:

"Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente" (STJ, HC 180586/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 5/3/2012).

Ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo triplamente majorado. Sentença condenatória. Objetivam os réus sua absolvição com fundamento na insuficiência de provas. Condenação de rigor. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas. Reconhecimento pessoal dos apelantes pelas vítimas, nas duas fases. Depoimentos isentos de reservas. Majorantes demonstradas. Maus antecedentes não verificados quanto ao réu JOÃO BOSCO. Fixação da pena-base no mínimo legal. Réu ROBSON duplamente reincidente. Possível uma das condenações ser usada como maus antecedentes.

Acréscimo da pena-base exagerado pela existência de apenas uma condenação a embasá-lo. Redução da fração para 1/6 (um sexto). Aumento na terceira fase adequado diante da gravidade do delito pela existência de três causas de aumento. Pena de multa desproporcional. Redução. O regime inicial fechado é o mais acertado, por se tratar de roubo circunstanciado, que demonstra maior ousadia dos agentes, além de gerar grave insegurança na sociedade como um todo. Recurso provido para reduzir as penas dos réus JOÃO BOSCO DOS SANTOS e ROBSON DO NASCIMENTO ROCHA a, respectivamente, 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no piso, e 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no piso. No mais, mantém-se a r. sentença, inclusive por seus fundamentos. (Relator(a): Carlos Monnerat; Comarca: Jales; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 20/04/2017; Data de registro: 26/04/2017).

Há de se reconhecer também a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "h" do Código Penal, pois os dois ofendidos eram idosos na data dos fatos.

Por derradeiro, reconheço o concurso formal de crimes, já que o patrimônio de duas vítimas foram atingidos, com o pleno conhecimento dos roubadores.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada o delito de roubo duplamente qualificado imputado ao acusado nos exatos moldes do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, c.c artigo 61, II, "h", por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aumento a pena em 1/6 pela culpabilidade exacerbada dos agentes, extrapolando a violência e ameaça que são elementares do delito de roubo. Aterrorizaram em sua residência duas vítimas idosas, aplicaram violência física, mergulharam a cabeça de uma delas no vaso sanitário, mantiveram-na com a arma apontada na cabeça durante quase todo o evento, mantiveram a outra, um senhor de 90 anos de idade, debilitado fisicamente, a violência psicológica, aterrorizando-o por mais de 02h. Além disso, aplico novo aumento de 1/6 pelas circunstâncias do evento, eis que os agentes, não satisfeitos com a subtração alcançada, reviraram toda a residência, quebraram diversos objetos e móveis, danificaram os cômodos, como é possível visualizar nos retratos encartados às fls. 40/48. Por fim, ainda nesta fase, aplico o aumento de 1/6 em decorrência do enorme prejuízo econômico suportados pelos ofendidos, que tiveram joias e relógios subtraídos, avaliados em cerca de R\$ 120.000,00, além de alta soma em dinheiro, e bens de grande valor sentimental (medalhas esportivas pertencentes ao Sr. Garibaldi, atualmente falecido).

Na segunda fase, compenso a agravante das vítimas serem idosas com a atenuante da confissão do réu.

No terceiro estágio, reconhecidas as três causas de aumento de pena e, tratando-se de fato ocorrido em 2017, antes da alteração legislativa trazida pela Lei nº 13654/18. aumento a pena do roubo de 3/8.

Para justificar o patamar de acréscimo, cito os seguintes julgados:

"Em matéria de causas de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1034.383/1, 1.036. 617/0, 1.037.135/7, 1.041.935/4, 1.049.733/0, 1.052.075/2, 1.052. 345/6 e 1.057.023/8).

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que:

"No que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão por que é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devam ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo". (Habeas Corpus no 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, Relator).

"O aumento acima de 1/3 sobre a pena-base em virtude da concorrência de duas qualificadoras (concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo) não se

revela injustificado, conforme precedente de ambas as Turmas desta Corte".(STF,HC no 76. 405-1-SP, 1a Turma, Rel. : Min.Moreira Alves).

A fim de racionalizar o entendimento exposto, utiliza-se a seguinte tabela, em consonância com o Voto no 6556 - Apelação no 1.111.359/5, 7a Câmara do TACRIM-SP - Rel.Correa de Moraes:

Número de qualificadoras

Coefficiente de aumento

uma

1/3

duas

3/8

três

5/12

quatro

11/24

cinco

1/2

Por fim, reconhecido o concurso formal de crimes, aplico aumento de 1/6, totalizando 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, no piso, esta na forma do art. 72 do CP.

O regime inicial de cumprimento de pena para o delito praticado será o fechado para o réu, tendo em vista a gravidade do delito e o quantum da pena aplicada e todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUAN CARLOS RAPHAEL como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, c.c artigo 61, II, "h", por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, no piso.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 04 de março de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA